حق المصنف أن يقول ثم الجعرانة ولعله مال الى كلام الطحاوى الموافق لمذهب الشافعى من أن أمره صلى الله عليه وسلم بذلك للجواز لا للافضلية ثم موضع احرام عائشة قيل هو المسجد الخراب الادنى من الحرم وقيل انه المسجد الاقصى الذى على الاكمة قيل وهو الاظهر وقيل بين مسجدها وبين انصاب الحرم غلوة سهم والله أعلم

﴿ باب النذر بالحج والعمرة ﴾

(وهو) أى النذر نوعان (صريح وكناية) اما الاول فبيانه أنه (اذا قال لله على حجة او قال علىّ حجة) أى ولم يقل لله (يلزمه الوفاء سواء كان النذر مطلقا) أى غير مقيد بشرط كما سبق (أو معلقا بشرط بأن قال ان قدم غائبى) اى من سفره (أو ان شفى الله مريضى) أو مرضى (فعلى حجة مثلا أو عمرة) اى مثلا لان حكم الاكثر من حجة او عمرة كذلك (لزمه ماعين) اى من الحج او العمرة واحدة او متعددة او منهما مجتمعة (لكن لزومه عند وجود الشرط) اى اذا كان معلقا كما تقدم وكما اذا قال ان فعلت كذا فلله علىّ ان احج حتى يلزمه الوفاء اذا وجد الشرط ولا يخرج عنه بالكفارة فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وقيل هذا اذا كان التعليق بشرط يراد كونه ووجوده كقوله ان شفى الله مريضى فعلى كذا اما اذا كان لا يراد كونه كان كلمت زيدا فلله علىّ كذا فقيل يجب عليه الايفاء بالنذر وقيل يجزيه كفارة اليمين وهو الصحيح وقد رجع اليه ابو حنيفة قبل موته بثلاثة ايام او سبعة وهو قول محمد ثم اذا لزمه الحج وحج جاز ذلك عن حجة الاسلام الا ان ينوى غيرها على ما فى الخلاصة والاظهر ما فى بعض الكتب من الفرق بين قوله فعلىّ حجة تلزمه حجة سوى حجة الاسلام الا ان يقصد بها ما وجب عليه وبين قوله فعلىّ ان احج حيث يجزى عن حجة الاسلام الا ان ينوى غيرها وقد تقدم ان من لزمه بالنذر حجة وحج حجة الاسلام فانه لا تسقط بها المنذورة بلا خلاف (ولو قال ان دخلت) اى الدار مثلا (فانا احج يلزمه) اى عند وجود شرطه (ولو قال أنا احج) اى من غير شرط (لا حج عليه فى الخلاصة لو قال انا احج لا حج عليه ولو قال ان دخلت فانا أحج يلزمه عند الشرط (ومن نذر مائة حجة أو اكثر أو اقل يلزمه كلها وعليه ان يحج بنفسه قدر ما عاش ويجب الايصاء بالبقية) وهذا على ما فى العيون وقاضيخان والسراجية مما نصوا على لزوم الكل وقال فى النوازل هذا قولهما وعلى قول محمد بقدر عمره قال التمرتاشى وأطلق فى التحفة لله تعالى على ألف حجة تلزمه وعن أبى يوسف وكذا عن محمد تلزمه قدر ما يعيش من السنين واختاره علىّ الرازى والسروجى كقوله على ان احج عشرين سنة ومت قبلها لا يلزمه شئ قلت ابن الهمام والحق لزوم الكل لفرق بين الالتزام ابتداء واضافة (ثم ان شاء) أى الناذر بمائة (احج مائة رجل فى سنة واحدة وهو الافضل) اى للمسارعة الى الخيرات والمخافة من الآفات (وان شاء حج فى كل سنة حجة) أى على وفق لزومه (او أكثر) أى بناء على الافضل فى اجله (ولكن كلما عاش تذر بعد ذلك) أى لاحجاج (سنة بعثت منها حجة فعليه أن يحجها بنفسه) اى لانه قدر بنفسه فظهر عدم صحة احجاجها (وان لم يحج لزمه الايصاء بقدر ما عاش من بعد الاحجاج ولو قال لله على عشر حجج فى هذه السنة لزمه عشر فى عشر سنين) على ما فى الفتح وغيره وفى خزانة الاكمل لزمه كلها فى تلك السنة (ولو قال لله علىّ أن أحج فى هذا العام ثلاثين حجة لزمه الكل) أى عند أبى حنيفة (ولو قال على ان أحج فى سنة كذا فحج قبلها جاز) اى عند ابى يوسف وهو القياس خلافا لمحمد (ولو لم يحج ومات قبلها لا يلزمه شئ ولو قال ان كلمت فلانا فعلىّ حجة) أى من غير ذكر اليوم (او على حجة اليوم)بالنصب والاحسن عبارة الكبير ان كلمت فلانا فعلى حجة يوم أكلمه (لا يصير

الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله (اللهم) تقبل منا ولا تجعلنا من المحرومين وادخلنا فى عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين (اللهم) صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا (ثم يتوجه الى الجمرة) الوسطى ويرميها بسبع حصيات ويدعو بعد الفراغ مستقبل القبلة كما تقدم شرحه (ثم يتوجه